

1500392-81.2021.8.26.0533

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lucas Borges Dias

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2063514/2021 - 01º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 16605866 - 01º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 357/21/331 - 01º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 2063514 - 01º D.P. SANTA BARBARA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500392-81.2021.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500392-81.2021.8.26.0533

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2063514/2021 - 01º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 16605866 - 01º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 357/21/331 - 01º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 2063514 - 01º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANKLIN ROBERT LOPES DE AZEVEDO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Borges Dias

Vistos

Capítulo I - Do relatório.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, valendo-se da prerrogativa conferida pelo art. 129, inc. I, da Constituição Federal, atribuiu a FRANKLIN ROBERT LOPES DE AZEVEDO, (com qualificação à fl. 17) a conduta correspondente ao art. 33, "caput" da Lei 11.343/06 - Lei de Drogas c/c art. 61 inciso II, "j" do Código Penal, praticada em 05/03/2021, na modalidade consumada.

Segundo a denúncia: "no dia 05 de março de 2021, por volta de 12h00min, em ocasião de calamidade pública (Covid-19), na Rua Vinte e Três de Maio, nº. 145, nesta cidade e comarca, FRANKLIN ROBERT LOPES DE AZEVEDO, qualificado a fls. 14, trazia

consigo, para fins de comercialização, 47 (quarenta e sete) porções de cocaína, com peso aproximado de 34 gramas (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09 e auto de constatação de fls. 10), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 50,00."

Acompanham a peça acusatória documentos relativos à fase pré-processual, bem como os produzidos ao longo do processo, merecendo destaque: 1) o relatório do inquérito (fls. 62/63); 2) o recebimento da denúncia (fls. 80/81) em 20/05/2021; 3) a defesa (fls. 78/79); 4) a colheita de prova oral em juízo (fls. 129/132); 5) incidente de dependência químico-toxicológica (em apenso). Por fim, nenhuma diligência complementar foi ordenada, oferecendo as partes suas alegações finais (fls. 160/161 e 166/168).

Anoto, ainda, o encarceramento de FRANKLIN ROBERT LOPES DE AZEVEDO nesta fase processual, pois sua prisão em flagrante (fls. 04) foi convertida em preventiva (fls. 46/47).

Capítulo II - Da motivação.

Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, a inicial tem por base a seguinte tipificação penal: "Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa." A série de acontecimentos exige, em regra, apuração por dois critérios: o da materialidade e o da autoria, os quais conduzirão a linha argumentativa.

2.1. Da materialidade.

A materialidade está configurada. É o que se extrai dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fl. 04/05); boletim de ocorrência (fls. 10/11); auto de exibição e apreensão (fls. 12); auto de constatação prévia de substância entorpecente (fls. 13); laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 105/107).

2.2. Da autoria.

A autoria de FRANKLIN ROBERT LOPES DE AZEVEDO também está configurada. Chego a esse arremate em razão dos motivos que aponto a seguir.

Vejamos. Em análise à denúncia (fls. 1/3), aos depoimentos (fls. 06 e 08), ao auto de exibição e apreensão (fls. 12), aos laudos periciais (fls. 105/107) e à prova oral colhida em audiência, infere-se o seguinte panorama: o denunciado promovia o comércio de entorpecentes no local descrito na denúncia, já conhecido como ponto de venda de drogas, sendo encontrado em seu poder, após revista pessoal, 47 porções de cocaína.

Nesse sentido, a testemunha ROBSON APARECIDO CAINELI e NAYSSON CARDOSO GUSMÃO, ambos guardas municipais, em solo policial (fl. 06 e 08) relatou que: "estavam em patrulhamento de rotina pela Rua Vinte e Três de Maio, local de forte incidência de tráfico de drogas, quando avistaram defronte ao número 145, na praça do bairro, um indivíduo, o qual trazia algo nas mãos, razão pela qual foi abordado, identificado como Franklin Roberto Lopes de Azevedo, bem como encontrado em suas mãos dois invólucros que juntos continham 47 porções de cocaína e ao ser questionado Franklin acabou confessando que ali estava fazendo a venda de drogas e que já havia vendido 5 porções motivo pelo qual trazia consigo R\$ 50,00. Diante dos fatos deram voz de prisão em flagrante para Franklin, apreenderam a droga e o dinheiro e em seguida apresentaram nesta unidade policial." (grifos acrescentados).

Em juízo, a testemunha ROBSON acrescentou que realizaram a abordagem porque o réu, ao avistar a guarda municipal, assustou-se e tentou esconder sua mão para trás. O acusado FRANKLIN ROBERT LOPES DE AZEVEDO, solo policial (fl. 09), confessou a prática do crime. Asseverou que: "estava no local na posse dos entorpecentes apreendidos os quais confirma que estavam sendo vendidos quando foi detido por guardas civis. Não tem residência fixa. Já foi preso e processado anteriormente."

Em juízo, por outro lado, alterou sua versão, informando que tinha ido a “biqueira” para comprar droga e estava com cem reais no bolso. Quando o carro da polícia passou, não correu, por se intitular como “nóia”, “usuário de crack e cocaína” e de vez em quando maconha. Que somente possuía 16 pinos, não sendo de sua propriedade o restante da droga. Que confessou na delegacia por ter ficado com medo de apanhar da polícia. Não possui nada contra os guardas municipais e que foi a primeira vez que foi abordado.

A negativa, todavia, não convence, resta isolada, não encontra lastro probatório mínimo e serve apenas para tentar livrar o réu de uma condenação.

Ora, o depoimento apresentado pelos guardas, somado às circunstâncias nas quais foi flagrado o acusado, denotam seu total envolvimento com o tráfico. Outrossim, diante dos elementos jungidos, não resta possível a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da lei 11.343/06. Colacione-se entendimento doutrinário:

“Assim, 'para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente'. Houve, portanto, adoção do critério de reconhecimento judicial e não o critério da quantificação legal. Caberá ao juiz, dentro desse quadro, avaliar se a droga destinava-se ou não ao consumo pessoal, não se levando em conta apenas a quantidade da droga, mas inúmeros outros fatores. Convém notar que, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, 'a pequena quantidade de droga apreendida não descaracteriza o delito de tráfico de entorpecentes, se existentes outros elementos capazes de orientar a convicção do Julgador, no sentido da ocorrência do referido delito (5ª T., HC 17.384/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ, 3-6-2002)'. (grifos meus) (Fernando Capez - Curso de Direito Penal - vol 4 - Legislação Penal Especial - 7ª edição - Saraiva - 2012, pg. 761).

Destaco que não se pode presumir inverídico ou suspeito o depoimento dos guardas civis, também sujeito ao compromisso de dizer a verdade e às sanções criminais e administrativas, quando não há elemento a afastar a idoneidade das informações transmitidas. Precedentes: TJSP. Apelação nº 0043858-90.2009.8.26.0576. 12ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. BRENO GUIMARÃES, em 05/10/2011; STF. HC 87662 / PE. Rel. Min. CARLOS BRITTO, em 05/09/2006.

Ademais, os elementos probatórios, examinados de forma conjunta, induzem ao pleno reconhecimento do tráfico. Afinal de contas, em poder do acusado foram apreendidos 47 porções de cocaína, evidenciando a traficância. Os guardas, ademais, detalharam fatos da ocorrência, como a porção que estava com o réu e o seu comportamento ao visualizar a guarda municipal, tudo a afastar a versão de que pretendiam incriminar falsamente o réu.

Aliás, o próprio réu informou que nada tinha contra os guardas civis, que não os conhecia e nunca tinha sido abordado anteriormente, não sendo razoável a tese de que confessou em sede policial por receio de sofrer agressão, uma vez que, assim como constou no laudo pericial (fls. 60/61), o próprio réu reconheceu que em nenhum momento foi agredido. Verifico, portanto, que a versão da parte acusada, quando confrontada com as demais provas, materiais e orais, evidencia, sobremaneira, tratar-se de subterfúgio lançado para elidir os rigores da lei penal.

Quanto à tese de condição de usuário de drogas e inimputabilidade do réu, instaurado incidente, concluiu o perito que o réu “a) não preenche critérios diagnósticos de doença mental, perturbação da saúde mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado; b) tem capacidades de entendimento e determinação preservadas; c) é imputável.” (fls. 156). Assim, não comporta acolhida.

Assim, ultimada a instrução do feito, tenho que as provas se revelam impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória.

Capítulo III – Da dosimetria.

Dado o veredito, estabelecimento, conforme necessário e suficiente para reprovação e prevenção (art. 59 do CP), as sanções aplicáveis.

3.1. Passo a dosar a pena para FRANKLIN ROBERT LOPES DE AZEVEDO

3.1.1. Primeira fase da dosimetria.

Consiste na fixação da pena-base (art. 68, primeira parte, do CP), atendendo-se às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) que passo a examinar:

Culpabilidade: é o juízo de reprovabilidade entendido pela soma das demais circunstâncias judiciais (REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal. 3. ed. Forense, 2009. p. 406). A esse respeito, não há ponderações além daquelas a serem efetuadas nas demais.

Antecedentes: neste caso, o réu é reincidente (fls. 101/102) a condenação será usada para valorar a segunda fase da dosimetria).

Conduta social: representa o comportamento em público ou privado, de modo que não foram trazidos elementos suficientes a merecer apreciação exclusiva nesse quesito.

Personalidade: corresponde ao perfil subjetivo, não havendo aqui, para esta etapa, dados passíveis de valoração restrita a essa circunstância.

Motivos: são as razões da conduta que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Neste ponto, nenhum juízo significativo foi encontrado para esta fase da dosimetria.

Circunstâncias: são dados secundários e que não integram a estrutura do tipo penal, apreciadas desde que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Em concreto, não se verificaram circunstâncias expressivas e que indicassem juízo exclusivo para esta etapa.

Consequências: correspondem ao mal causado e que transcenda ao resultado típico. Neste ponto, não foram configuradas consequências além daquelas decorrentes da própria tipificação penal.

Comportamento da vítima: sendo o caso de delito vago, cujo sujeito passivo é a coletividade, não se levará em conta essa circunstância.

Natureza e quantidade da substância ou do produto (art. 42 da Lei 11.343/06): neste caso, a quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas geram maior grau de censura à conduta do acusado.

Analisadas as circunstâncias judiciais, registro que o preceito secundário comina a seguinte pena em abstrato: "reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa." (art. 33, "caput" da Lei 11.343/06 - Lei de Drogas). Tendo em conta todas as ponderações listadas (sobretudo o item "i"), julgo prudente fixar a pena-base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), resultando em "05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa".

3.1.2. Segunda fase da dosimetria.

Nesta etapa, avalia-se a presença de eventuais circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) e agravantes (art. 61 e 62), atendendo-se ao art. 68, todos do CP. No caso, verifico que:

- 1) Nenhuma das circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) está presente.
- 2) Presente circunstância agravante (arts. 61 e 62). O autor é reincidente genérico (art. 61, I), pois cometeu novo delito após condenação transitada em julgado por fato anterior (fls. 101/102 autos nº 0002377-33.2019.8.26.063 - furto), não havendo ainda transcorrido o período de depuração (arts. 63 e 64, I). Ademais, presente a agravante do delito praticado em razão de calamidade pública.

Posto isso, majoro a pena em 1/6, resultando em "06 (seis) anos e 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa."

3.1.3. Terceira fase da dosimetria.

Nesta etapa, verifica-se a incidência de eventuais causas específicas ou genéricas de aumento e de diminuição, atendendo-se ao art. 68 do CP, além do regime inicial e da possibilidade de substituição ou suspensão condicional.

No caso, nenhuma causa de aumento ou diminuição está presente, mormente por se tratar de réu reincidente.

O dia-multa resta consolidado no mínimo legal, já que inexistem elementos que indiquem renda superior ao piso legal (art. 49, § 1º, do CP).

Em observância aos critérios previstos no art. 59 do CP, já minuciosamente examinados (art. 33, § 3º, do CP), à reincidência e à natureza de reclusão da pena cominada, deverá a privativa de liberdade ter seu cumprimento iniciado em regime

fechado.

Em razão de a pena aplicada ser superior a quatro anos, bem como ante a reincidência, descabe substituição por restritiva (art. 44, I e II, do CP) ou sua suspensão condicional (art. 77, caput, do CP). Por fim, considerando o fato de o crime ser vago (sem vítima direta), deixo de fixar valor mínimo para reparação (art. 387, IV, do CPP).

Capítulo IV – Do dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida contra FRANKLIN ROBERT LOPES DE AZEVEDO, (com qualificação à fl. 17), por haver incorrido nas sanções do art. 33, “caput” da Lei 11.343/06 – Lei de Drogas, bem como para, em cumprimento ao disposto no art. 387 do CPP:

- 1) CONDENAR a parte acusada a pena de “06 (seis) anos e 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão”, em regime inicial fechado;
- 2) CONDENAR a parte acusada ao pagamento de “680 (seiscentos e oitenta) dias-multa”, fixados cada um deles no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.

O réu respondeu a este processo preso e as circunstâncias fáticas não foram alteradas. Dessa forma, não lhe reconheço o direito de recorrer em liberdade (art. 387, parágrafo único, c/c art. 312, ambos do CPP), já que evidenciada completamente autoria e materialidade, conforme discriminado na fundamentação, havendo risco de que venha novamente a delinquir enquanto não cumpra a pena.

Expeça-se recomendação, por ofício ou outro meio idôneo de comunicação, ao estabelecimento em que se encontra recolhido, sendo desnecessária a expedição de mandado de prisão (art. 431, §1º, das NCGJ). Transitada em julgado, tome a serventia as seguintes providências:

- a) Comunique-se ao Juízo Eleitoral do local do domicílio da parte condenada sobre a suspensão dos seus direitos políticos (art. 15, III, da CF/88);
- b) Lance-se seu nome no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 5º, LVII, da CF/88;
- c) Extraia-se a guia de execução definitiva, conforme art. 105 da LEP e cumpram-se as demais normas da E. CGJ;
- d) autorizo a destruição de eventual remanescente de cada substância apreendida;
- e) Declaro o perdimento do dinheiro. Expeça-se o necessário para a reversão em favor do Fundo Nacional Antidrogas do dinheiro apreendido nos autos.
- f) Expeça-se certidão de honorários conforme tabela própria

P.I.C.

Santa Bárbara d'Oeste, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA